SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2220379 - SP (2025/0214321-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	RAFAEL SANTANA GARCIA
ADVOGADOS	:	DIEGO MACEDO ASSUNÇÃO - SP406454
		ETHIENE GOMES DE LIMA - SP459184
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDA NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA RESTABELECIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA JULGADA PREJUDICADA NA ORIGEM. CAPÍTULOS RELATIVOS À DOSIMETRIA, AO REGIME INICIAL, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA E À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MATÉRIA DEVOLVIDA E NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME DIRETO PELO SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inovação recursal e prejudicialidade não se confundem. Há inovação quando a parte deduz, no agravo regimental, tese que jamais submeteu às instâncias ordinárias nem ao recurso especial. Há prejudicialidade quando a tese foi regularmente deduzida e devolvida ao Tribunal de origem, mas deixou de ser apreciada por decisão do próprio órgão julgador, que a declarou prejudicada em razão do desfecho dado a recurso da parte contrária.

Documento eletrônico VDA61529584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: d78312e2-a1d0-4635-bcda-115156675592

2. No caso, a defesa impugnou, em apelação própria, a dosimetria da pena, o regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade e a pena de suspensão do direito de dirigir. Ao dar provimento ao apelo ministerial para pronunciar o réu, o Tribunal de origem julgou expressamente prejudicado o recurso defensivo, de modo que aqueles capítulos nunca chegaram a ser julgados.

3. O provimento do recurso especial, que restabeleceu a sentença desclassificatória, removeu o fundamento que sustentava a prejudicialidade reconhecida na origem e fez ressurgir o interesse no julgamento dos capítulos da apelação defensiva. Definir o efeito próprio do julgado não amplia o objeto do recurso especial: apenas assegura que a matéria oportunamente devolvida ao Tribunal de origem receba pronunciamento.

4. A determinação de devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau, nesse contexto, deixaria sem julgamento capítulos regularmente impugnados em apelação, com prejuízo ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, em vez disso, o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

5. O exame direto da dosimetria e do regime por esta Corte Superior, contudo, não é possível: a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem nem foi objeto do recurso especial e conhecer dela diretamente configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2026.

Documento eletrônico VDA61529584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: d78312e2-a1d0-4635-bcda-115156675592

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61529584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: d78312e2-a1d0-4635-bcda-115156675592

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2220379 - SP (2025/0214321-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	RAFAEL SANTANA GARCIA
ADVOGADOS	:	DIEGO MACEDO ASSUNÇÃO - SP406454
		ETHIENE GOMES DE LIMA - SP459184
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO ACOLHIDA NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA RESTABELECIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA JULGADA PREJUDICADA NA ORIGEM. CAPÍTULOS RELATIVOS À DOSIMETRIA, AO REGIME INICIAL, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA E À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MATÉRIA DEVOLVIDA E NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME DIRETO PELO SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inovação recursal e prejudicialidade não se confundem. Há inovação quando a parte deduz, no agravo regimental, tese que jamais submeteu às instâncias ordinárias nem ao recurso especial. Há prejudicialidade quando a tese foi regularmente deduzida e devolvida ao Tribunal de origem, mas deixou de ser apreciada por decisão do próprio órgão julgador, que a declarou prejudicada em razão do desfecho dado a recurso da parte contrária.

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

2. No caso, a defesa impugnou, em apelação própria, a dosimetria da pena, o regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade e a pena de suspensão do direito de dirigir. Ao dar provimento ao apelo ministerial para pronunciar o réu, o Tribunal de origem julgou expressamente prejudicado o recurso defensivo, de modo que aqueles capítulos nunca chegaram a ser julgados.

3. O provimento do recurso especial, que restabeleceu a sentença desclassificatória, removeu o fundamento que sustentava a prejudicialidade reconhecida na origem e fez ressurgir o interesse no julgamento dos capítulos da apelação defensiva. Definir o efeito próprio do julgado não amplia o objeto do recurso especial: apenas assegura que a matéria oportunamente devolvida ao Tribunal de origem receba pronunciamento.

4. A determinação de devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau, nesse contexto, deixaria sem julgamento capítulos regularmente impugnados em apelação, com prejuízo ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, em vez disso, o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

5. O exame direto da dosimetria e do regime por esta Corte Superior, contudo, não é possível: a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem nem foi objeto do recurso especial e conhecer dela diretamente configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental parcialmente provido.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

RAFAEL SANTANA GARCIA interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria em que rejeitei os embargos de declaração opostos contra a decisão que deu provimento ao seu recurso especial (fls. 1.880-1.882).

Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, além de delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

O Juízo da Vara Única da Comarca de Urânia – SP desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e o condenou o acusado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 3 anos e 4 meses de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor (fls. 1.288-1.316).

O **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**, ao dar provimento à apelação ministerial, reformou a sentença para **pronunciar** o réu e julgou prejudicado o apelo defensivo (fls. 1.423-1.429).

Na decisão de fls. 1.842-1.847, **dei provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença desclassificatória** e declarar afastada a competência do Tribunal do Júri, com determinação de devolução dos autos ao Juízo singular.

Nos **embargos de declaraçã**o, a defesa apontou omissão quanto ao exame da pena e do regime prisional fixados na sentença restabelecida. Rejeitei-os por entender que a matéria não integrara o objeto do recurso especial (fls. 1.880-1.882).

Neste regimental, o agravante reitera a sua compreensão de que não houve inovação recursal, e sim prejudicialidade: sustenta que a dosimetria, o regime inicial, a substituição da pena e a pena de suspensão do direito de dirigir foram expressamente impugnados em apelação defensiva própria, que o Tribunal de origem declarou prejudicada, razão pela qual insiste no retorno dos autos àquela Corte para julgamento desses capítulos. Subsidiariamente, pleiteia o exame direto do regime inicial e da dosimetria por este Superior Tribunal, com fundamento nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III, do Código Penal e nas Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF (fls. 1.887-1.914).

Requer, assim, a reconsideração do *decisum* anteriormente proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.

VOTO

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que lhe assiste apenas parcial razão, nos termos que passo a expor.

I. Contextualização

Conforme pontuei no julgamento monocrático, a magistrada sentenciante desclassificou a conduta imputada ao réu para o crime do art. 303, § 2º, c/c o art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao fundamento de que a conjugação de embriaguez e velocidade, sem outras peculiaridades, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual (fls. 1.288-1.316). O Tribunal de origem reformou integralmente esse entendimento e pronunciou o réu, com a seguinte conclusão (fls. 1.423-1.429, destaquei):

> ACORDAM, em sessão permanente e virtual [...] do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo ministerial para pronunciar RAFAEL SANTANA GARCIA como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 304 e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, **prejudicado o apelo defensivo**, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

Ao apreciar o recurso especial, dei-lhe provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau e afastar a competência do Tribunal do Júri, com determinação de devolução dos autos ao Juízo singular (fls. 1.842-1.847). Nos embargos de declaração, consignei que a matéria devolvida a esta Corte Superior se cingira à classificação jurídica do fato e à competência para o julgamento da causa (fls. 1.880-1.882).

II. Prejudicialidade do apelo defensivo na origem – ausência de inovação recursal

Reitero que o objeto do recurso especial foi delimitado pelas próprias razões recursais e se restringiu à controvérsia entre dolo eventual e culpa consciente. Nesse ponto, mantenho o que decidi: a decisão que deu provimento ao

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

especial não estava obrigada a examinar, como capítulo de mérito, a dosimetria da pena.

Todavia, o pedido deduzido neste regimental é de outra ordem. O agravante não pede que esta Corte julgue o que não lhe foi devolvido; pede que se reconheça o **efeito próprio** do provimento do recurso especial sobre um capítulo recursal que ficou sem julgamento na origem. E, nesse particular, a distinção que ele propõe entre inovação recursal e prejudicialidade é juridicamente correta.

Há inovação quando a parte deduz, em agravo regimental, tese que jamais submeteu às instâncias ordinárias nem ao recurso especial. Não é o caso. Conforme transcreve o agravante, do apelo defensivo constou pedido expresso de fixação da pena definitiva no mínimo legal, de regime inicial aberto, de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação da pena mínima de suspensão do direito de dirigir . Tal recurso foi interposto, processado e devolvido ao conhecimento do Tribunal de origem; simplesmente não foi apreciado, porque o próprio órgão julgador o declarou prejudicado em consequência do provimento dado à apelação ministerial.

O silêncio da defesa quanto à dosimetria, no recurso especial, não decorreu de desídia nem de escolha processual, mas de imperativo técnico: não havia, sobre esses capítulos, pronunciamento algum do Tribunal de origem que pudesse ser impugnado na via especial. Levá-los diretamente a esta Corte, naquele momento, esbarraria na exigência do prequestionamento e na vedação da supressão de instância.

Ao dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença condenatória, esta Corte Superior removeu justamente o fundamento que sustentava a prejudicialidade reconhecida na origem. Desaparecida a pronúncia, ressurge o interesse da defesa no julgamento dos capítulos que a acompanhavam como pedido subsidiário. Reconhecer isso não amplia, por via oblíqua, o objeto do recurso especial: apenas delimita o alcance de seu provimento, para que a matéria oportunamente devolvida ao Tribunal de origem receba, afinal, pronunciamento judicial.

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

Constato, ademais, que a determinação de devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau, constante do dispositivo da decisão de fls. 1.842-1.847, conduziria a resultado incompatível com essa premissa: os capítulos da apelação defensiva relativos à pena permaneceriam sem julgamento em qualquer grau de jurisdição, e a sentença se tornaria definitiva quanto a eles sem que o Tribunal de origem houvesse exercido a cognição que lhe cabia. O prejuízo ao duplo grau é evidente e recomenda o ajuste do comando.

III. Exame direto da dosimetria e do regime inicial – supressão de instância

O agravante pretende que este Superior Tribunal examine, desde logo, a valoração das circunstâncias judiciais, a incidência da causa de aumento do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade e a pena de suspensão do direito de dirigir.

Quanto a essas alegações, verifico que as teses não foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível **supressão de instância** e a solução, aqui, é a mesma que ampara o acolhimento do pedido principal: se a apelação defensiva não foi julgada, é ao Tribunal de origem que compete julgá-la, com a cognição ampla que lhe é própria, e não a esta Corte, cuja intervenção pressupõe decisão anterior sobre o tema.

Acrescento que boa parte do que se deduz nas razões do regimental – a valoração da conduta social, da personalidade e do comportamento da vítima, o reconhecimento de atenuante pela reparação do dano, a existência ou não de fundamentação concreta para o regime – reclama o exame de elementos fáticos que escapam ao âmbito do recurso especial e que serão adequadamente sopesados na origem.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, **dou parcial provimento ao agravo regimental**, para, mantida a desclassificação da conduta e o restabelecimento da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Urânia – SP (fls. 1.288-1.316),

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que julgue os capítulos da apelação defensiva declarados prejudicados – dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor –, sem prejuízo do quanto já decidido nesta Corte Superior.

Fica sem efeito, na mesma extensão, a determinação de devolução dos autos ao Juízo singular constante da decisão de fls. 1.842-1.847.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Documento eletrônico VDA61238661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/10/2026 17:55:11
Código de Controle do Documento: 0bae8b1f-cde3-497a-98cc-d89151dd7b24

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no REsp 2.220.379 / SP

Número Registro: 2025/0214321-0

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
15001663620228260632

Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026

Relator do AgRg nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RAFAEL SANTANA GARCIA
ADVOGADOS : DIEGO MACEDO ASSUNÇÃO - SP406454
ETHIENE GOMES DE LIMA - SP459184
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : RAFAEL SANTANA GARCIA
ADVOGADOS : DIEGO MACEDO ASSUNÇÃO - SP406454
ETHIENE GOMES DE LIMA - SP459184
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61524812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:36:28
Código de Controle do Documento: eee6897c-9e39-48d1-839b-8dcd5950ecb7

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026

Documento eletrônico VDA61524812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:36:28
Código de Controle do Documento: eee6897c-9e39-48d1-839b-8dcd5950ecb7